

1500809-23.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... na fase policial, negou a prática do tráfico; em juízo, tornou-se revel (fls. 157).

Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos em juízo relataram terem, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistado duas mulheres em atitude suspeita; na sequência, ao se aproximarem, notaram a ré esconder uma pequena bolsa dentro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500809-23.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500809-23.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHELI CRISTINA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1500809-23.2020.8.26.0548

Autos nº 355/2020

Vistos etc.,

I - MICHELI CRISTINA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de março de 2020, por volta das 12h00min, na Rua Doze de Abril, altura do número 170, Vila Amazonas, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o fim de tráfico, 43 (quarenta e três) eppendorfs contendo crack, pesando 4,3g (quatro gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$195,00 (cento e noventa e cinco reais) em dinheiro.

Houve apresentação de defesa prévia a fls. 99/100.

Por decisão de 19 de maio de 2020, foi recebida a denúncia (fls. 105) e determinada a notificação da ré por edital, cuja publicação consta a fls. 115.

Posteriormente, notificada pessoalmente (fls. 117), a defesa prévia foi ratificada

(fls. 121).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido por decisão de fls. 126.

Na sequência, por despacho de fls. 134, houve a designação de audiência e, por decisão de fls. 157, foi decretada a revelia da ré.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (depoimentos colhidos pelo método de teleaudiência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 159 e 186).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou absolvição; em tese subsidiária, requereu a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; c) o aumento mínimo pelo reconhecimento da reincidência; d) a fixação regime inicial compatível com a pena aplicada; e e) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 187/190).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 12/13, Comprovante de Depósito Judicial constante de fls. 68 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 71/73.

Quanto à autoria, a acusada, na fase policial, negou a prática do tráfico; em juízo, tornou-se revel (fls. 157).

Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos em juízo relataram terem, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistado duas mulheres em atitude suspeita; na sequência, ao se aproximarem, notaram a ré esconder uma pequena bolsa dentro de sua roupa, o que ensejou a abordagem. Em revista pessoal, com a acusada encontraram, sob sua roupa, a pochete em cujo interior foram localizadas as porções crack, além de certa quantia em dinheiro; com a outra mulher, identificada como Ana Paula, nada de ilícito foi localizado; contudo, Ana Paula afirmou estar no local para comprar drogas com a ré. Descabida a impugnação genérica ao teor de seus depoimentos, pois, como se sabe, as palavras dos policiais militares podem e devem embasar a decisão condenatória, uma vez que não há qualquer razão para a suspeição e estão em total harmonia com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Portanto, não há que se negar crédito aos seus depoimentos que motivo algum teriam para incriminar injustamente a acusada.

Assim, o fato incontroverso é que a ré trazia consigo as 43 (quarenta e três) porções de crack, além da quantia de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em notas miúdas, conforme consta a fls. 12/13.

No mais, irrelevante que não tenha sido ouvida a usuária Ana Paula, pois, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos, por se tratar de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas, não exige a efetiva venda dos entorpecentes. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pela ré foi a de “trazer consigo”.

Desta forma, diante da quantidade, considerando-se, em especial, a potencialidade altamente lesiva do crack, e maneira de acomodação, já devidamente porcionado e embalado, bem como as circunstâncias em que os fatos se deram e o local da prisão, além da quantia em dinheiro trocada apreendida, evidente que os entorpecentes destinavam-se ao consumo de terceiras pessoas.

Assim, diante das provas dos autos, patente o cometimento do crime de tráfico pela

acusada e a sua condenação é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência (certidão de fls. 30/33), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica da acusada que se declarou desempregada (fls. 09). Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que a ré é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada MICHELI CRISTINA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS, qualificada nos autos (RG VEC nº 48.678.096 - FA - fls. 33), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Reincidente e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá a acusada iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,

julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Contudo, apesar de reincidente, verifico que a acusada encontra-se solta por este processo; assim, poderá apelar desta sentença em liberdade.

Somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados" e expeça-se, de imediato, o mandado de prisão (regime fechado).

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 195,00 – cento e noventa e cinco reais – Guia de Depósito Judicial de fls. 68) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pela acusada (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA